

J) CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES

Artículo 1

1. La presente Convención será aplicable, salvo cuando en ella se disponga otra cosa, a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
2. La presente Convención será aplicable durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.

Artículo 4

A los efectos de la presente Convención, el término "familiares" se refiere a las personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se trate.

Artículo 8.-

1.Los trabajadores migratorios y sus familiares podrán salir libremente de cualquier Estado, incluido su Estado de origen. Ese derecho no estará sometido a restricción alguna, salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades ajenos y sean compatibles con otros derechos reconocidos en la presente parte de la Convención.

2.Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a regresar en cualquier momento a su Estado de origen y permanecer en él.

Artículo 9.-

El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus familiares estará protegido por ley.

Artículo 10.-

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 11.-

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a esclavitud ni servidumbre.

2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus familiares que realicen trabajos forzosos u obligatorios.

3. El párrafo 2 del presente artículo no obstará para que los Estados cuya legislación admita para ciertos delitos penas de prisión con trabajos forzosos puedan imponer éstos en cumplimiento de sentencia dictada por un tribunal competente.

4. A los efectos de este artículo, la expresión "trabajos forzosos u obligatorios" no incluirá:

- a) Ningún trabajo o servicio, no previsto en el párrafo 3 de este artículo, que normalmente deba realizar una persona que, en virtud de una decisión de la justicia ordinaria, se halle detenida o haya sido puesta ulteriormente en situación de libertad condicional;
- b) Ningún servicio exigido en casos de emergencia o de desastre que amenacen la vida o el bienestar de la comunidad;
- c) Ningún trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones civiles normales, en la medida en que se imponga también a los ciudadanos del Estado de que se trate.

K) CONVENIO SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL Y LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN, 1948

Artículo 2.-

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

Artículo 3.-

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

Artículo 4.-

Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa.

Artículo 5.-

Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores.

L) CONVENIO SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL (NORMA MÍNIMA), 1952

Artículo 9.-

Las personas protegidas deberán comprender:

- (a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados, así como a las cónyuges y a los hijos de los miembros de esas categorías;
- (b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes, así como a las cónyuges y a los hijos de los miembros de esas categorías;
- (c) sea a categorías prescritas de residentes que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los residentes;
- (d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de los asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas, así como a las cónyuges y a los hijos de los asalariados de esas categorías.

Artículo 10.-

1. Las prestaciones deberán comprender, por lo menos:

- (a) en caso de estado mórbido:

- (i) la asistencia médica general, comprendida la visita a domicilio;
 - (ii) la asistencia por especialistas, prestada en hospitales a personas hospitalizadas o no hospitalizadas, y la asistencia que pueda ser prestada por especialistas fuera de los hospitales;
 - (iii) el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por médicos u otros profesionales calificados; y
 - (iv) la hospitalización, cuando fuere necesaria; y
- (b) en caso de embarazo, parto y sus consecuencias;
- (i) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y
 - (ii) la hospitalización, cuando fuere necesaria.
2. El beneficiario o su sostén de familia podrá ser obligado a participar en los gastos de asistencia médica recibida por él mismo en caso de estado mórbido; la participación del beneficiario o del sostén de familia deberá reglamentarse de manera tal que no entrañe un gravamen excesivo.
3. La asistencia médica prestada de conformidad con este artículo tendrá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales.
4. Los departamentos gubernamentales o las instituciones que concedan las prestaciones deberán estimular a las personas protegidas, por cuantos medios puedan ser considerados apropiados, para que utilicen los servicios generales de salud puestos a su disposición por las autoridades públicas o por otros organismos reconocidos por las autoridades públicas.

Artículo 11.-

Las prestaciones mencionadas en el artículo 10 deberán garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido el período de calificación que se considere necesario para evitar abusos, o a los miembros de las familias cuyo sostén haya cumplido dicho período.

Artículo 12.-

1. Las prestaciones mencionadas en el artículo 10 deberán concederse durante todo el transcurso de la contingencia cubierta, si bien, en caso de estado mórbido, la duración de las prestaciones podrá limitarse a veintiséis semanas en cada caso; ahora bien, las prestaciones no podrán suspenderse mientras continúe pagándose una prestación monetaria de enfermedad, y deberán adoptarse disposiciones que permitan la extensión del límite antes mencionado, cuando se trate de enfermedades determinadas por la legislación nacional para las que se reconozca la necesidad de una asistencia prolongada.
2. Cuando se formule una declaración en virtud del artículo 3, la duración de las prestaciones podrá limitarse a trece semanas en cada caso.

M) CONVENIO RELATIVO A LA REPARACIÓN DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO 1935

Artículo 5.-

Las indemnizaciones que deban pagarse en caso de accidente seguido de defunción, o en caso de accidente que determine una incapacidad permanente, se pagarán a la víctima o a sus derechohabientes en forma de renta. Sin embargo, estas indemnizaciones podrán pagarse total o parcialmente en forma de capital cuando se garantice a las autoridades competentes un empleo razonable del mismo.

Artículo 6.-

En caso de incapacidad, se concederá la indemnización, lo más tarde, a contar del quinto día después del accidente, ya sea imputable al patrono, a una institución de seguros contra accidentes o a una institución de seguros contra enfermedades.

Artículo 7.-

Se concederá un suplemento de indemnización a las víctimas de accidentes que queden incapacitadas y necesiten la asistencia constante de otra persona.

Artículo 8.-

Las legislaciones nacionales insertarán las medidas de inspección que se estimen necesarias, así como los procedimientos para la revisión de las indemnizaciones.

Artículo 9.-

Las víctimas de accidentes del trabajo tendrán derecho a la asistencia médica y a la asistencia quirúrgica y farmacéutica que se reconozca necesaria a consecuencia de los accidentes. La asistencia médica será de cuenta, bien del patrono, bien de las instituciones de seguros contra accidentes, bien de las instituciones de seguros contra enfermedades o contra invalidez.

N) DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

Artículo 14.-

Derecho al trabajo y a una justa retribución

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.

Artículo 15.-

Derecho al descanso y a su aprovechamiento

Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.

Artículo 16.-

Derecho a la seguridad social

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

O) CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Artículo 6.- Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluso.

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél; c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 10.-

Derecho a Indemnización Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

Artículo 16.- Libertad de Asociación

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

P) CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR" ADOPTADO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1988

Artículo 6.-

Derecho al trabajo

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.

Artículo 7.-

Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:

- Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;

- El derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
- La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otras prestaciones previstas por la legislación nacional;
- La seguridad e higiene en el trabajo;
- La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
- La limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;

Artículo 8.- Derechos sindicales

Los Estados Partes garantizarán: El derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados Partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados Partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;

Derecho a huelga;

El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propias a una sociedad democrática, necesarias para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley. 3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.

Artículo 9.- Derecho a la seguridad social

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE LA OIT

C006 - Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6)
C007 - Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920 núm. 7
C008 - Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8)
C009 - Convenio sobre la colocación de la gente de mar. 1920 núm. 9
C011 - Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11) 20 mayo 1937
C012 - Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo agricultura. 1921 (núm. 121
C013 - Convenio sobre la cerusa pintura. 1921 (núm. 131
C014 - Convenio sobre el descanso semanal (industria). 1921 núm 14
C016 - Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921 (núm. 16)
C017 - Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 núm. 17
C019 - Convenio sobre la igualdad de trato accidentes del trabajo. 192s núm. 19)
C022 - Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 núm. 22)
C023 - Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926 núm 23
C026 - Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios Mínimos. 1928 núm. 26
C027 - Convenio sobre la indicación del peso en los fardos transportados por barco. 1929 núm. 271
C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 12 de mayo 1934
C030 - Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y ondin. 1930 núm. 30)
C032 - Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes revisado. 1932 núm. 32
C034 - Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933 (núm 34)
C042 - Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42)
C043 - Convenio sobre las fábricas de varo 1934 (núm. 431
C045 - Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres). 1935 21 febrero en vigor (núm. 45)
C046 - Convenio (revisado) sobre las horas de trabajo (minas de carbon). 1935 (núm. 46)

C049 - Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (fábricas de botellas). 1935 (número. 49)
C052 - Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1930 número. 52
C053 - Convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales. 1930 (número. 33)
C054 - Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar 1936 número 54
C055 - Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar. 1936 número. 55
C056 - Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar. 1936 número. 56
C062 - Convenio sobre las prescripciones de segunda no esta en denuncia automática el os octubre (edificación), 1937 número. 62)
C063 - Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo. 1935 (num. 637
C080 - onvenio sobre la revisión de los artículos finales, 1946 número 80
C080 - Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1946 (número. 80)
C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (número. 87) 01 abril 1950
C090 - Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (número. 90
C095 - Convenio sobre la protección del salario, 1949 número. 95
C096 - Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación Revisado). 1949 número. 96
C098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (número. 98)
C099 - Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura). 1951 (número. 99)
C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (Número 100)
C102 - Convenio sobre la seguridad social norma mínima, 1952 (número. 102)
C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (número. 105)1 de junio 1959
C107 - Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957
C108 - Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 número. 108)
C109 - Convenio sobre salarios, horas de trabajos a bordo y dotación (revisado. 1958 (número. 109)
C110 - Convenio sobre las plantaciones, 1958 (número. 110)
C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación). 1908 Número. 1111
C115 - Convenio sobre la protección contra las radiaciones.1960 número115
C116 - Convenio sobre a revisión de los artículos finales. 1951 número 116
C116 - Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas). 1957 (número. 106)
C118 - Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social). 1962 (número. 118)
C120 - Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 número. 120
C123 - Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (número. 123)

C124 - Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124)
C131 - Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 núm 131
C134 - Convenio sobre la prevención de accidentes gente de mar, 1970 mum. 134
C135 - Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) 02 mayo 1974
C138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
C140 - Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm 140)
C141 - Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141)
C142 - Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142)
C150 - Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm 150)
C152 - Convenio sobre seguridad e higiene trabajos portuarios. 1979 núm. 1521
C153 - Convenio sobre duración del trabajo y periodos de descanso transpones por carretera). 197y mum. 193)
C155 - Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores. 1981 núm. 155
C159 - Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas invalidas. 1983 (num. 159)
C160 - Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm 160)
C161 - Convenio sobre los servicios de sala en el trabajo. 1985 núm. 161
C163 - Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 núm 163
C164 - Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica (gente de mar), 1987 (núm. 164)
C166 - Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 166)
C167 - Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 núm. . 1671
C169 - Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 núm. 1697
C170 - Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170)
C172 - Convenio sobre las condiciones de trabajo hoteles y restaurantes). 1991 (núm. 172)
C173 - Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173)
C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)
C189 - Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores Domésticos.2011 núm. 1891
C190 - Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190)